



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora, por la que se otorga la autorización administrativa previa del proyecto de la planta solar fotovoltaica «Sierra Sesnandez» en hibridación con el parque eólico «Sierra Sesnandez», en el término municipal de Ferreruela (Zamora). N.º Planta: 1021. Expte.: Energía: 240211.

Examinado el expediente de referencia se observan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 19 de abril de 2024, Naturgy Vento, SAU con CIF A82087149, solicitó en este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora, la autorización administrativa previa de la planta solar fotovoltaica Sierra Sesnandez, en hibridación con el parque eólico Sierra Sesnandez.

2. Con fecha 10 de junio de 2025, el proyecto se somete al trámite de información pública mediante la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L.) y la exposición en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León «www.energia.jcyl.es».

3. Durante el trámite de exposición pública y consultas del proyecto, se reciben informes de la Confederación Hidrográfica del Duero, Diputación Provincial de Zamora, Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de Zamora, Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, Subdelegación del Gobierno en Zamora, Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF), Red Eléctrica de España, SAU.

4. Con fecha 10 de junio de 2026 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio Orden MAV/534/2026, de 5 de junio, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica hibridada «Sierra Sesnández», en el término municipal de Ferreruela de Tábara (Zamora), promovido por «Naturgy Vento, S.A.U.».

5. Con fecha 11 de septiembre de 2026, la sección de energía emite informe favorable al otorgamiento de la autorización administrativa previa del proyecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con el artículo 2 Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se delegan determinadas competencias en el jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora es competente para la instrucción y tramitación de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución en la provincia de Zamora según lo dispuesto en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

3. De conformidad con el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica requieren Autorización Administrativa Previa.

4. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 46/2022 «La construcción y explotación de las nuevas instalaciones eléctricas comprendidas dentro del ámbito de aplicación de este decreto, así como la ampliación, modificación, transmisión y cierre de las existentes, requiere las autorizaciones administrativas establecidas en la legislación sectorial básica».

El titular se ha identificado de conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Naturgy Vento, SAU con CIF A82087149 ha acreditado su capacidad legal, técnica y económica para la realización del proyecto.

Consta en el expediente la documentación que acredita cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5.3 del Decreto 46/2022.

De conformidad con el artículo 10.1 del Decreto 46/2022 «el órgano instructor consultará a las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas por la solicitud, así como a las establecidas en la legislación ambiental aplicable, salvo aquellos cuyo informe favorable haya sido presentado por la persona solicitante». Se ha realizado consultas a las administraciones que pudiesen ser afectadas por el Proyecto: Confederación Hidrográfica del Duero, Diputación Provincial de Zamora, Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de Zamora, Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, Subdelegación del Gobierno en Zamora, Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF), Red Eléctrica de España, SAU, Ecologistas en Acción y Ayuntamiento de Ferreruela.

Se han recibido informes favorables o condicionados de Confederación Hidrográfica del Duero, Diputación Provincial de Zamora, Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de Zamora, Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, Subdelegación del Gobierno en Zamora, Administrador de Infraestructuras

ferroviarias (ADIF), Red Eléctrica de España, SAU. La declaración de impacto ambiental incluye los condicionados de los informes y el titular ha aceptado expresamente los condicionados.

La Asociación Ecología y Libertad ha presentado las siguientes alegaciones:

1. Falta de documentación en la información pública: alegan que en el portal habilitado no estaban disponibles todos los documentos del expediente, en particular los informes y contestaciones de organismos consultados, lo que, a su juicio, limita el derecho de acceso a la información y la participación pública.

La participación pública en los expedientes está regulada en el Decreto 46/2022, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, se han cumplido los trámites preceptivos garantizando la máxima difusión y participación en el expediente. Por tanto, se desestima la alegación.

2. Deficiencias del estudio de impacto ambiental: consideran que el Estudio de Impacto Ambiental no tiene la calidad suficiente para justificar una DIA favorable.

El Servicio de Evaluación Ambiental ha tramitado el expediente sin valorar negativamente la calidad del Estudio de Impacto Ambiental. Por tanto, se desestima la alegación.

3. Afección a la fauna, especialmente a la avifauna: destacan la proximidad a espacios protegidos y la presencia de especies sensibles como el milano real y el águila real, señalando que el propio estudio de impacto ambiental reconoce impactos potenciales sobre la fauna y los hábitats.

4. Impactos sobre el suelo y el medio natural: indican que el propio estudio identifica diversos impactos negativos durante la fase de construcción.

Ambos impactos (3 y 4) han sido valorados durante la evaluación de impacto ambiental, resultando compatibles... y imponiendo medidas contempladas en la declaración de impacto ambiental, por lo que se desestima la alegación.

5. Estudio insuficiente de efectos acumulativos y sinérgicos: critican que se haya analizado un radio de solo 5 km, cuando la guía del MITECO recomienda un ámbito de 10 a 15 km o su adecuada justificación.

En el proceso de Evaluación Ambiental no se ha determinado insuficiencia en el estudio de los efectos acumulativos y sinérgicos, por lo que se desestima la alegación.

Se cumplen los requisitos establecidos en el Decreto 46/2022 así como en la Ley 24/2013 para la obtención de la autorización administrativa previa del proyecto de ejecución de la Planta Solar Fotovoltaica Sierra Sesnández, en el término municipal de Ferreruela.

Cumplidos los trámites reglamentarios exigidos, a la vista de todo lo expuesto y de conformidad con el informe de la sección de Energía, el Servicio Territorial de Industria Comercio y Economía de Zamora **RESUELVE** el otorgamiento de la autorización

administrativa previa prevista en los artículos 11 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, y en el artículos 53.1.a de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, del proyecto con las siguientes características:

- Proyecto: Planta Solar Fotovoltaica Sierra Sesnández.
- Titular: Naturgy Vento, SAU, CIF A82087149.
- Ubicación: parcelas 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 271, 272, 273, 282, 283, 315, 433, 434, 435, 456, 457, 468, 469, 470, 471, 472 y 9001, del polígono 701 del término municipal de Ferreruela.
- 28.896 módulos fotovoltaicos de 610 W de potencia pico.
- Estructura con seguimiento a un eje.
- 52 inversores de 300 kW de potencia nominal.
- 2 CT 3.300 kVA.
 - transformador 800V/30 kV 3.300 kVA.
 - 2 celdas de línea con función con interruptor/seccionador en carga y seccionador de puesta a tierra.
 - 1 celda de transformador con interruptor-fusible combinado de salida y seccionador de puesta a tierra.
 - 1 transformador de SSAA 660/400 V 15 kVA.
- 2 CT 6.600 kVA.
 - transformador 800V/30 kV 6.600 kVA.
 - 2 celdas de línea con función con interruptor/seccionador en carga y seccionador de puesta a tierra.
 - 1 celda de transformador con interruptor-fusible combinado de salida y seccionador de puesta a tierra.
 - 1 transformador de SSAA 660/400 V 15 kVA.
- Potencia total instalada 15.600 kW.
- Red subterránea de media tensión de 30 kV y de 50 Hz de frecuencia, formada por 1 circuito trifásicos directamente enterrados, para interconexión entre los «CT» y la «SET Peñanebina» 220/30 kV, con conductores unipolares tipo HEPR 18/30 kV, Al y sección según proyecto.

Se establece el siguiente condicionado, cuyo incumplimiento constituye una infracción grave o muy grave conforme los artículos 64.8 y 65.4 de la Ley 24/2013 del sector eléctrico:

1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, así como a todo lo establecido en reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.
2. En la realización del proyecto de ejecución, se deberán cumplir todas las medidas, correctoras, preventivas y compensatorias contempladas en la declaración de impacto ambiental dictada por ORDEN MAV/534/2026, de 5 de junio, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica hibridada «Sierra Sesnández», en el término municipal de Ferrerueta de Tábara (Zamora), promovido por «Naturgy Vento, S.A.U.», de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
3. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada.
4. Forman parte de la resolución y son de obligado cumplimiento los condicionados establecidos por los Organismos, Administraciones y Entidades afectados que constan en el expediente.
5. De conformidad con el artículo 11.3 del Decreto 46/2022 se impone un plazo sustantivo para la solicitud de la autorización de construcción de 1 año desde la fecha de notificación de la presente resolución.

La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas o la declaración inexacta de los datos comunicados que dan lugar a esta Resolución.

La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones y cualesquiera otras formalidades de control que sean competencia de otros órganos administrativos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante el Ilustrísimo Sr. director general de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su notificación; con arreglo a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zamora, 15 de septiembre de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Economía de Zamora,
Fdo.: MANUEL I. MORENO LÓPEZ*